

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2347/2531

นางนัยนา ภัทรานุพันธ์
นายทรงชัย อินทรารักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 797

จำเลยได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการจัดสรรจำหน่ายที่ดิน จำเลยจึงมีอำนาจนำที่ดินดังกล่าวออกให้เช่าซื้อและมีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อได้ โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินจากจำเลยสัญญาย่อมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อ โจทก์จะมาฟ้องขอเรียกเงินค่าเช่าซื้อที่ชำระไปแล้วคืนโดยอ้างเหตุว่าจำเลยมิใช่เจ้าของที่ดินตามสัญญาหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ โจทก์ตกลงเช่าซื้อที่ดินจากจำเลย ๓ แปลงราคา ๗๕,๐๐๐ บาท โดยจำเลยอ้างว่าเป็นเจ้าของจำเลยรับเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท จากโจทก์ไปแล้ว ต่อมาโจทก์ทราบว่าที่ดินที่โจทก์เช่าซื้อนั้นไม่ใช่ที่ดินของจำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการฉ้อโกงโจทก์ สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นโมฆะ โจทก์ขอเงินคืนจากจำเลยแล้ว จำเลยเพิกเฉยจึงฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗ ครั้งต่อปี

จำเลยให้การว่าที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อเป็นของนายคำฮ้อยแก้วกัลยา ซึ่งนายคำฮ้อยทำสัญญาให้จำเลยเป็นผู้นำที่ดินออกแบ่งขายแก่บุคคลภายนอกได้ซึ่งโจทก์ก็

ทราบ จำเลยไม่ใช่ฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและไม่สมบูรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ จำเลยเสนอขายที่ดินจัดสรรซึ่งเป็นของนายคำฮ้อย แก้วกัลยา อยู่ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้โจทก์โจทก์ตกลงซื้อแปลงหมายเลข ๑๓ ถึง ๑๕ ตามแผนผังที่ดินจัดสรรเอกสารหมาย จ.๑ ในราคาแปลงละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมราคา ๗๕,๐๐๐ บาท และทำสัญญาเช่าซื้อตามเอกสารหมาย จ.๒ ถึง จ.๔ ตามลำดับ โจทก์ส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาภูเขียว จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ให้จำเลย จำเลยได้รับเงินแล้วตามเอกสารหมาย จ.๕ ต่อมาโจทก์ขอเงินค่าเช่าซื้อที่ชำระไปแล้วคืนจากจำเลย จำเลยไม่คืน คดีมีปัญหาว่าจำเลยผิดสัญญา ต้องคืนเงินให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ได้ความจากโจทก์ว่าก่อนทำสัญญาเช่าซื้อจำเลยบอกโจทก์ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยเอง และทั้งบริเวณที่พิพาทจะจัดทำตลาดสดและสถานีจอดรถโดยสาร ต่อมาจำเลยไม่ได้ดำเนินการจัดทำตลาดสดและสถานีรถโดยสารดังกล่าว ทั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๗ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ เกษตรสมบูรณ์บอกโจทก์ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของนายคำฮ้อย แก้วกัลยา โจทก์มีนายสันติชัย อภิรักษ์สุนทรภรณ์

พี่ชายเบิกความสนับสนุนว่านายสันติชัยเป็นเพื่อนจำเลยแต่ไม่ทราบว่าจำเลยจะ
จัดสรรที่ดินโดยมีสัญญากับนายคำฮ้อยหรือไม่ ฝ่ายจำเลยนำสืบอ้างว่า ก่อนโจทก์จะ
ทำสัญญาเช่าซื้อ จำเลยบอกโจทก์แล้วว่า ที่ดินเป็นของนายคำฮ้อยโจทก์ได้ไป
สอบถามนายคำฮ้อยและได้ไปดูที่พิพาท จำเลยได้รับมอบอำนาจจากนายคำฮ้อยให้
จัดสรรจำหน่ายที่พิพาทได้ ตามเอกสารหมายเลข ๑ ซึ่งนายสมาน ฤาชา ปลัดอำเภอ
เกษตรสมบูรณ์เป็นพยาน จำเลยมีนายคำฮ้อยและนายสมานเป็นพยานเบิกความ
สนับสนุนสอดคล้องกัน เมื่อพิเคราะห์ข้อความในข้อ ๓ ของเอกสารหมายเลข ๑
ปรากฏใจความว่า"...การลงทุนทุกกรณีในการจัดรูปที่ดินและดำเนินงานเพื่อจัดสรร
จำหน่ายที่ดินตามสัญญานี้ นายคำฮ้อย แก้วกัลยา จะไม่เกี่ยวข้องทุกกรณี ให้ถือว่า
อำนาจสิทธิขาดการดำเนินงานจนกระทั่งการจำหน่ายที่ดินเป็นอำนาจของนายทรงชัย
อินทรารักษ์ (จำเลย) แต่เพียงผู้เดียว?" น่าเชื่อว่านายคำฮ้อยเจ้าของที่พิพาทมอบให้
จำเลยมีอำนาจดำเนินงานจัดสรรจำหน่ายที่พิพาทจริง เมื่อคำนึงถึงการที่โจทก์รับว่า
โจทก์และพี่ชายโจทก์รู้จักจำเลยและนายคำฮ้อยเจ้าของที่พิพาทดีก่อนที่โจทก์ทำ
สัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.๒ ถึง จ.๔ และโจทก์รับว่าที่พิพาทอยู่ห่างบ้านโจทก์
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ก่อนโจทก์ทำสัญญาก็มีการย้ายตลาดสดจากที่ราชพัสดุเดิมมา
บริเวณที่พิพาทแล้วบางส่วน นอกจากนั้นปรากฏว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อเมื่อ
พ.ศ.๒๕๒๔ แต่เพิ่งเกิดพิพาทกันเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ น่าเชื่อตามคำพยานจำเลยว่าโจทก์
ทราบดีว่าที่พิพาทเป็นของนายคำฮ้อยให้จำเลยดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีจัดสรรให้
เช่าซื้อศาลฎีกาเห็นว่าการที่นายคำฮ้อยเจ้าของที่พิพาท ทำหลักฐานเป็นหนังสือตาม
เอกสารหมายเลข ๑ ให้อำนาจจำเลยดำเนินการจัดสรรจำหน่ายที่ดิน จำเลยมีอำนาจนำ
ที่พิพาทออกให้โจทก์เช่าซื้อและมีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อหมายเลข จ.๑ ถึง จ.๔
ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอำนาจจากนายคำฮ้อยให้โจทก์ดูแต่
อย่างไร สัญญาเช่าซื้อตามเอกสารหมายเลข จ.๒ ถึง จ.๔ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อ
ไม่ปรากฏว่าจำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อ ทั้งจำเลยยืนยันว่าพร้อมที่จะโอนที่พิพาทให้

หมายเหตุ